

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2303/2532

นายลื้ม มะลิวัลย์

โจทก์

นางพรทิพย์ วิภาพรรุจิ

จำเลย

นางพรทิพย์ วิภาพรรุจิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 140)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยไปรังวัดแบ่งแยกจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 22550 เลขที่ดิน 49 หน้าสำรวจ 200หมู่ที่ 10ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีซึ่งโจทก์เช่าอยู่จำนวนเนื้อที่15ไร่(คำนวณจากที่ดินด้านติดคลองซอยที่ 8 ด้านทิศตะวันตกยาวไปทางทิศตะวันออกตามเอกสารหมาย จ.4 แผ่นที่ 2) ให้แก่โจทก์และให้จำเลยรับเงิน 200,000 บาท เป็นค่าซื้อที่ดินไปจากโจทก์หากจำเลยไม่ไปให้ถือคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133,132)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 115)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>